



PUTUSAN
Nomor 1380 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT RAJA MARGA, berkedudukan di Jalan Pekan Sunggal,
Nomor 388, Medan, Sunggal, Provinsi Sumatera Utara,
diwakili oleh Direktur Utama, William Tan, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Sugianto S P Nadeak, S.H., M.H.,
Advokat pada Kantor Hukum Naff & Rekan, beralamat di
Jalan Tempuling, Nomor 37, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan
Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2025;
Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I;

L a w a n

PT GELORA SAWITA MAKMUR, berkedudukan di Komplek
Perdagangan Bahan Bangunan, Jalan Raya Mangga Dua,
Blok F1, Nomor 1, Jakarta Pusat, diwakili oleh Direktur
Utama PT Gelora Sawita Makmur, Ho Hariaty, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Indis Kurniawan, S.H., C.L.A., dan
kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Indis
Kurniawan, S.H & Partners, beralamat di Jalan Iskandar
Muda, Nomor 162, Gampong Punge Ujong, Kecamatan
Meuraxa, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 26 Juni 2025;
Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

D a n

1. **SAID MUSTAJAB**, bertempat tinggal di Desa Kuta Baro
Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
2. **SUDIGO**, bertempat tinggal di Jalan Singgah Mata, Lk. I,
RT 001, RW 001, Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1380 PK/Pdt/2025



Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II dan
III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Suka
Makmue untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan
perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2017 yang diberikan oleh
Tergugat III kepada Tergugat II adalah tidak sah dan bertentangan
dengan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk
mengembalikan dan menyerahkan kembali dua unit alat berat milik
Penggugat kepada Penggugat yakni:
 - a. Satu unit alat berat Komatsu Bulldozer yang dibeli tahun 2008 oleh
PT Gelora Sawita Makmur seharga USD143.000,00 Dollar Amerika
atau sekitar Rp1.339.338.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh
sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Satu unit alat berat Komatsu Hydraulic Excavator PC200LC-7,
S/N:C76666, 143 HP/1950 RPM, Komatsu Diesel Engine
SAA6D102E2, alternator 35A 24V, auto decel batteries 100 Ah/2 x
12 V, cabin hearview mirror RH, counterweight, dry type air cleaner,
double element, fuel retil pump, Std boom 5700 MM, Std Arm 2900
MM strengthenod, engine overheat prevention system, fan guard
structure bucket Std 0.93 M3 SAE, hydraulic track adjusters feach
sidel, monitor panel, PPC hydraulic control system, starting motor 4,5
KW/24 V x 1, suction fan, track gunding guard, center section, track
roller: PC200-7 7 each side, track shoe: 800 MM triple grousher

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1380 PK/Pdt/2025



shoe, working linght 2 (bloom and RH), working mode selection system, AM/FH radio, Cap & overall, general tool kit, spare parts for firat service, parts book operation & maintenance manual tahun beli 2008 oleh PT Gelora Sawita Makmur seharga USD109.230,00 Dollar Amerika atau sekitar Rp1.021.518.960,00 (satu miliar dua puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah); secara lengkap, utuh dan sempurna kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi uang atas penguasaan tanpa hak dua unit alat berat milik Penggugat tersebut di atas yang selama ini berada padanya dihitung selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak diambil dari kebun Penggugat bulan Mei 2017 sampai saat ini bulan Juni 2020 kepada Penggugat sejumlah Rp4.276.800.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita *revindicatoir beslag*;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana lalai menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan *ex aequo et bono*; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhan;



2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah membiarkan alat beratnya telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
3. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonvensi terus menerus membiarkan alat beratnya berada di lokasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sehingga menimbulkan kerusakan tempat yang mendatangkan kerugian materiil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Konvensi/Tergugat I Konvensi secara langsung dan tunai dengan rincian kerugian materiil:
 - a. Biaya sewa gedung tempat parkir alat berat berupa 1 (satu) unit Komatsu Bulldozer dan 1 (satu) unit Komatsu Hidraulik Excavator PC200LCS di lokasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sejak bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Agustus 2020 telah memakan waktu sekitar 38 bulan (tiga uluh delapan bulan) dengan perhitungan biaya per 1 (hari) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 2 (dua) unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 30 (tiga puluh) hari = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) x 38 bulan = 1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah);
 - b. Biaya jasa pengamanan 1 (satu) unit alat berat Komatsu Bulldozer dan 1 (satu) unit Komatsu Hidraulik Excavator PC200LC per 1 (satu), malamnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 30 hari = 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) x 38 bulan = Rp342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah);
 - c. Biaya perbaikan Komatsu Hidraulik Excavator PC200LC yang tidak bisa hidup Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - d. Biaya service dan ganti batrai dozer komatsu = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1380 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Biaya pengangkutan dan pengawalan alat berat 1 (satu) unit Komatsu Bulldozer dan 1 (satu) unit Komatsu Hidraulik Excavator C200LC dari kebun Tergugat Rekonvensi ke lokasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- f. Total biaya sewa gudang, biaya jasa pengamanan, biaya perbaikan dan pengangkutan alat berat milik Tergugat Rekonvensi, yang telah dikeluarkan Penggugat sebanyak Rp1.140.000.000,00 + Rp342.000.000,00 + Rp40.000.000,00 + Rp25.000.000,00 Rp1.562.000.000,00 (satu miliar lima puluh enam puluh dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Suka Makmue telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skm., tanggal 8 Desember 2020, dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan surat kuasa dari Tergugat III kepada Tergugat II untuk menarik/mengumpulkan peralatan dan inventaris kebun milik Penggugat ke Tergugat I, tanggal 25 Maret 2017 tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan barang milik Penggugat berupa:
 - a. Satu unit alat berat Komatsu Bulldozer yang dibeli tahun 2008;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1380 PK/Pdt/2025



- b. Satu unit alat berat Komatsu Hydraulic Excavator PC200LC-7, S/N:C76666, 143 HP/1950 RPM, Komatsu Diesel Engine SAA6D102E2, alternator 35A 24V, *auto decel batteries* 100 Ah/2 x 12 V, *cabin hearview mirror* RH, *counterweight*, *dry type air cleaner*, *double element*, *fuel retil pump*, *Std boom* 5700 MM, *Std Arm* 2900 MM *strengthenod*, *engine overheat prevention system*, *fan guard structure bucket* Std 0.93 M3 SAE, *hydraulic track adjusters feach sidel*, *monitor panel*, *PPC hydraulic control system*, *starting motor* 4,5 KW/24 V x 1, *suction fan*, *track gunding guard*, *center section*, *track roller*: PC200-7 7 each side, *track shoe*: 800 MM *triple grousher shoe*, *working linght* (bloom and RH), *working mode selection system*, *AM/FH radio*, *Cap & overall*, *general tool kit*, *spare parts for firat service*, *parts book operation & maintenance* manual tahun beli 2008;

kepada Penggugat secara lengkap, utuh dan sempurna;

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat atas digunakannya Excavator milik Penggugat oleh Tergugat I sebesar Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.817.500,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT BNA., tanggal 3 Maret 2021;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 467 K/Pdt/2022, tanggal 14 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT RAJA



MARGA, 2. SAID MUSTAJAB, 3. SUDIGO tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 467 K/Pdt/2022, tanggal 14 Maret 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2022 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2025 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Mei 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Mei 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Mei 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum*:

1. Fotokopi Surat Kuasa Untuk Pengelolaan Kebun dari PT Gelora Sawita Makmur (Termohon PK-I) kepada PT Raja Marga (Pemohon Peninjauan Kembali) tanggal 9 Desember 2016, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai *Novum* PK -1;
2. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dalam perkara yang diduga tindak pidana Penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, yaitu:
 - 1 (satu) Lembar Asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI kepada PT

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1380 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelora Sawita Makmur dengan nilai Rp400.000.000,00 pada tanggal 9 Desember 2016;

- 1 (satu) Lembar Asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI kepada PT Gelora Sawita Makmur dengan nilai Rp600.000.000,00 pada tanggal 30 Maret 2017;
- 1 (satu) Eksemplar Asli Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Linggo Darsono, S.H., beralamat di Jalan Kopi, Nomor 4, Jakarta Barat; telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai *Novum* PK-2;
- 3. Fotokopi Formulir Kiriman Uang dari William Tan kepada PT Gelora Sawita Makmur melalui Setoran Bank BNI dengan nilai Rp600.000.000,00 pada tanggal 30 Maret 2017, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut sebagai *Novum* PK-3;
- 4. Fotokopi Surat PT Raja Marga tanggal 25 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Direksi Pemegang Saham PT Gelora Sawita Makmur Tentang Laporan Pengelolaan Kebun, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya sebab aslinya ada pada Termohon Peninjauan Kembali I, selanjutnya disebut sebagai *Novum* PK-4;
- 5. Fotokopi Kwitansi PT Raja Marga tanggal 13 Februari 2017 diterima oleh Said Mustajab, Biaya Penangkapan Maling/Pencuri Mesin Excavator di PT GSM sebesar Rp2.000.000,00 diurus oleh Said Mustajab di Polsek sehingga lanjut ke Polres, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai *Novum* PK-5;
- 6. Fotokopi Kwitansi PT Raja Marga tanggal 1 Maret 2017 diterima oleh Darmi Syahputra, Uang Jalan Darmi Syahputra dan Ilyas sebesar Rp200.000,00 ke Polres untuk sebagai Saksi Pencurian Mesin Excavator di PT GSM, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai *Novum* PK-6;
- 7. Fotokopi Kwitansi PT Raja Marga tanggal 16 Maret 2017 diterima oleh Sudirman Silaban, Biaya Perbaikan Excavator milik PT GSM yang tidak

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1380 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa hidup, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai *Novum* PK-7;

8. Fotokopi Kwitansi PT Raja Marga tanggal 20 Maret 2017 diterima oleh Darmi Syahputra, Uang Jalan Darmi Syahputra dan Ilyas sebesar Rp200.000,00 Panggilan ke Polres sebagai Saksi Pencurian Mesin Excavator di PT GSM, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai *Novum* PK-8;
9. Fotokopi Kwitansi PT Raja Marga tanggal 29 Maret 2017 diterima oleh Darmi Syahputra, Uang Jalan Darmi Syahputra dan Ilyas sebesar Rp200.000,00 Dipanggil Ke Polres sebagai saksi atas permasalahan Pencurian Mesin Excavator di PT GSM, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai *Novum* PK-9;
10. Fotokopi Kwitansi PT Raja Marga tanggal 14 Juni 2017 diterima oleh Darmi Syahputra, Uang Jalan Darmi Syahputra, Ilyas dan Jupri sebesar Rp300.000,00 untuk Sidang ke Meulaboh atas permasalahan Pencurian Mesin Excavator di PT GSM, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai *Novum* PK-10;
11. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Biaya Pemadaman Kebakaran di Kebun PT GSM dari tanggal 17 sampai dengan 20 Juni 2017 yang diterima Darmi Syahputra sebesar Rp4.950.000,00 dari PT Raja Marga tanggal 21 Juni 2017, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai *Novum* PK-11;
12. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Biaya Penyiraman Api Kebakaran Lahan di Kebun PT GSM dari tanggal 1 sampai dengan 5 Juli 2017 yang diterima Darmi Syahputra sebesar Rp6.660.000,00 dari PT Raja Marga bertanggal 6 Juli 2017, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai *Novum* PK-12;
13. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Biaya BBM Mobil Pemadam Kebakaran diterima oleh Sarbini Pegawai Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp500.000,00 dari PT Raja Marga tanggal 21 Juli 2017, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai *Novum* PK-13;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1380 PK/Pdt/2025



14. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Biaya Pekerjaan Siram Api Kebakaran Lahan di Kebun PT GSM dari tanggal 20 sampai dengan 24 Juli 2017 yang diterima Darmi Syahputra sebesar Rp10.500.000,00 dari PT Raja Marga tanggal 24 Juli 2017, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai *Novum* PK-14;
15. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Biaya Pekerjaan Siram Api Kebakaran Lahan di Kebun PT GSM dari tanggal 25 sampai dengan 27 Juli 2017 yang diterima Darmi Syahputra sebesar Rp10.800.000,00 dari PT Raja Marga tanggal 28 Juli 2017, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai *Novum* PK-15;
16. Fotokopi Kwitansi Pembayaran PAM di PT GSM Menjaga Kebakaran Kebun tanggal 25 sampai dengan 1 Agustus 2017 (PAM Kompi 113 D) 7 Orang Rp250.000,00 = 7 Hari diterima Hasbullah sebesar Rp12.250.000,00 dari PT Raja Marga tanggal 31 Juli 2017, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai *Novum* PK-16;
17. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Biaya Pekerjaan Siram Api Kebakaran Lahan di Kebun PT GSM dari tanggal 22-7 sampai dengan 22 Agustus 2017 yang diterima Darmi Syahputra sebesar Rp9.000.000,00 dari PT Raja Marga tanggal 10 Agustus 2017, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai *Novum* PK-17;
18. Fotokopi Surat Pemerintah Aceh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 540/DPMPTSP/1534/2021 Perihal Permintaan Data IUP Budidaya bertanggal 15 Juni 2021 ditujukan kepada Direktur Utama PT Raja Marga, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai *Novum* PK-18;
19. Fotokopi Surat PT Gelora Sawita Makmur, Hal: Pengurangan SPPT/SKP PBB/STP PBB yang tidak benar tahun pajak 2015 ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala KPP Pratama Meulaboh tanggal 26 Juni 2015, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut sebagai *Novum* PK-19;
20. Fotokopi Surat PT Gelora Sawita Makmur, Nomor 10/GSM/II/2017, Hal:

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1380 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2016 ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak Up. Kepala KPP Pratama Meulaboh-Aceh Barat tanggal 28 Februari 2017, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya disebut sebagai *Novum* PK-20;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Pemohon Peninjauan Kembali dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Maret 2022 Nomor 467 K/Pdt/2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 Maret 2021 Nomor 9/PDT/2021/PT BNA *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 8 Desember 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skm;

Atau, Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I Dalam Konvensi/Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Termohon Peninjauan Kembali I untuk seluruhnya (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Termohon Peninjauan Kembali I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Termohon Peninjauan Kembali I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1380 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim berkeputusan lain, Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Juli 2025, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali karena adanya bukti baru (*novum*) sebagaimana dalam perkara *a quo* tersebut tidak bersifat menentukan atas kepemilikan objek sengketa dan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengasai objek sengketa setelah perjanjian pengelolaan kebun berakhir, sehingga dengan demikian bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan *novum* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Mahkamah Agung;

Bahwa alasan peninjauan kembali karena terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, karena secara substansi merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Juris*. Bahwa terbukti Excavator dan Bulldozer milik Penggugat dan oleh karena telah berakhirnya perjanjian sebagaimana Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 tanggal 9 Desember 2016, maka sudah sepatutnya Tergugat mengembalikan Excavator dan Bulldozer kepada Penggugat sebagai pemilik sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa milik Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT RAJA MARGA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1380 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT RAJA MARGA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 November 2025 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd/.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1380 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00 +</u>	
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 20 Januari 2025

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd/.

Prof. Dr. H. Sunarto., S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1380 PK/Pdt/2025